

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

uzavretá podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

ČI. I.

Zmluvné strany

1. Obec

Názov:	Obec Okoč
IČO:	00 305 642
DIČ:	2021002137
Sídlo:	Hlavná 833/57, 930 28 Okoč
Zastúpenie:	Ing. Ladislav Polák, starosta obce
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK88 7500 0000 0040 2970 5061

2. Obec

Názov:	Obec Dolný Bar
IČO:	00 305 367
DIČ:	2021129946
Sídlo:	930 14 Dolný Bar č. 30
Zastúpenie:	Ing. Oskar Bereczk, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK34 5600 0000 0038 4918 5001

3. Obec

Názov:	Obec Čakany
IČO:	00 305 324
DIČ:	2021151759
Sídlo:	Čakany 115, 930 34 Štvrtok na Ostrove
Zastúpenie:	Lívia Bugárová, starostka obce
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK04 0200 0000 0009 2042 8122

4. Obec

Názov:	Obec Čenkovce
IČO:	31 871 224
DIČ:	2021165476
Sídlo:	Čenkovce 2, 930 39 Zlaté Klasy
Zastúpenie:	Ing. Jozef Karika, starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK64 0200 0000 0034 6868 1159

(ďalej spolu všetci ako „účastníci zmluvy alebo zmluvné strany“)

Čl. II

Úvodné ustanovenia

V záujme kvalifikovaného, hospodárneho a efektívneho zabezpečovania pôsobnosti na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy a na účely zabezpečenia odborných podkladov pre výkon štátnej správy na úseku výstavby, účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu (ďalej len „zmluva“).

Čl. III

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zriadenie spoločného stavebného úradu na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených účastníkom zmluvy
 - zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov účinným do 31.03.2025 (ďalej ako „Stavebný zákon účinný do 31.03.2025“),
 - zákonom č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Stavebný zákon“),
 - zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „cestný zákon“)
 - zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o vodách“).
2. Spoločný stavebný úrad v zmysle tejto zmluvy bude vykonávať na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy nasledovné úlohy/činnosti:
 - a) v zmysle § 84 ods. 4 až 8 Stavebného zákona zabezpečiť odborné podklady pre výkon štátnej správy jednotlivých účastníkov zmluvy na úseku výstavby podľa Stavebného zákona účinného do 31.03.2025;
 - b) zabezpečiť odborné podklady pre výkon štátnej správy jednotlivých účastníkov zmluvy na úseku výstavby podľa § 15 ods. 5 Stavebného zákona a to najmä:
 - vydávať rozhodnutia o stavebnom zámere,
 - vybavovať ohlásenia,
 - overovať projekty stavby,
 - vydávať kolaudačné osvedčenia a overovať dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby,
 - povoľovať dočasné užívanie stavby,
 - povoľovať predčasné užívanie stavby,
 - poskytovať súčinnosť stavebnému inšpektorátu pri výkone jeho úloh,
 - evidovať údaje v registri výstavby,
 - preskúmať spôsobilosť stavby na užívanie,
 - podávať podnet stavebnému inšpektorátu na vykonanie štátneho stavebného dohľadu;
 - c) zabezpečiť odborné podklady pre výkon štátnej správy jednotlivých účastníkov zmluvy ako špeciálne stavebné úrady podľa § 3a ods. 4 cestného zákona;
 - d) zabezpečiť odborné podklady pre výkon štátnej vodnej správy jednotlivých účastníkov zmluvy ako špeciálne stavebné úrady podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona o vodách.
 - e) plniť všetky ostatné kompetencie na ktorých vykonávanie majú zmluvné strany kompetencie v danej oblasti.
3. Spoločný stavebný úrad nie je samostatnou právnickou osobou a nedisponuje vlastnou právnou subjektivitou. Spoločný stavebný úrad predstavuje administratívno-právny aparát, ktorého úlohou je poskytovať účastníkom zmluvy kvalifikovanú a odbornú administratívno-právnu pomoc, vrátane odborného a procesného spracovania,

zabezpečenia a vedenia všetkých správnych procesov, ktorých pôsobnosť vyplýva účastníkom zmluvy zo zákona, a ktorú na spoločný stavebný úrad ako garanta odbornosti a efektívnosti účastníci prostredníctvom tejto zmluvy preniesli.

Čl. IV

Sídlo spoločného stavebného úradu

Sídlom Spoločného stavebného úradu je Obec Okoč, Hlavná 833/57, 930 28 Okoč.

Čl. V

Spôsob financovania spoločného stavebného úradu

1. Príjmy obce, ktorá je sídlom spoločného stavebného úradu, na zabezpečenie úloh spoločného stavebného úradu tvoria:
 - a) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte a to na úsekoch v zmysle Článku III. bod 2. zmluvy
 - b) vlastné finančné prostriedky jednotlivých účastníkov zmluvy v zmysle bodu 3. tohto článku zmluvy na úhradu nákladov spoločného stavebného úradu,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky v plnej výške v zmysle bodu 1. písm. a) tohto Článku zmluvy jednotliví účastníci zmluvy uhradia do 15 dní od obdržania finančných prostriedkov na bankový účet účastníka, ktorý je sídlom spoločného stavebného úradu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. V prípade, ak by v priebehu príslušného kalendárneho roka boli jednotlivým účastníkom zmluvy poskytnuté ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte a to na úsekoch v zmysle Článku III. bod 2. zmluvy, účastníci zmluvy sa zaväzujú uhradiť tieto prostriedky v plnej výške na bankový účet účastníka, ktorý je sídlom spoločného stavebného úradu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 15 dní odo dňa ich prijatia od štátu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky v zmysle bodu 1 písm. b) tohto článku zmluvy budú uhrádzať jednotliví účastníci zmluvy podľa rozpisu obce, ktorá je sídlom stavebného úradu, vypracovaného do 15. januára príslušného roka.
5. Zmluvné strany sú povinné uhradiť náklady v zmysle bodu 4. tohto Článku zmluvy vždy do 20. dňa príslušného mesiaca a to na bankový účet účastníka, ktorý je sídlom spoločného stavebného úradu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
6. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti platenia úhrady nákladov v zmysle bodov 2. až 5. tohto Článku zmluvy riadne a včas, dlžnú sumu je oprávnená vymáhať obec, v ktorej má sídlo spoločný stavebný úrad.
7. Porušenie povinnosti uhradiť náklady spoločného stavebného úradu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
8. Ak účastník zmluvy neuhradí príspevok v dohodnutom termíne podľa bodov 2. a/alebo 3. a/alebo 5. tohto článku zmluvy, spoločný stavebný úrad má právo pozastaviť výkon činnosti tvoriacich predmet zmluvy v zmysle článku II. zmluvy a to až do dňa zaplatenia dlžnej sumy. Spoločný stavebný úrad nezodpovedá za omeškanie alebo inú škodu spôsobenú pozastavením činnosti v dôsledku nezaplatenia príspevkov, zodpovedným ostáva konkrétny účastník zmluvy ako stavebný úrad s vlastnou zodpovednosťou.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na poštovú prepravu (doručenie) si hradí každý účastník zmluvy sám.
10. Účastníci zmluvy sa dohodli, že účtovníctvo za spoločný stavebný úrad bude viesť Obec Okoč a majetok nadobudnutý zo spoločných finančných prostriedkov účastníkov zmluvy bude vedený v evidencii majetku obce Okoč.
11. Vyúčtovanie bežných výdavkov na činnosť spoločného stavebného úradu, ich rozúčtovanie medzi jednotlivých účastníkov vykoná poverený zamestnanec a predloží ho

účastníkom zmluvy najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade, ak na základe tohto vyúčtovania vznikne účastníkovi zmluvy nedoplatok, je povinný ho uhradiť najneskôr do 30.06. tohto roka.

12. Finančné prostriedky, ktorými jednotliví účastníci zmluvy prispievajú na chod spoločného stavebného úradu, slúžia najmä na:

- a. náklady na personálne zabezpečenie chodu spoločného stavebného úradu a mzdy zamestnancov,
- b. náklady na materiálno-technické zabezpečenie výkonu spoločného stavebného úradu.

Čl. VI

Organizácia činnosti spoločného stavebného úradu a jeho personálne obsadenie

1. Spoločný stavebný úrad je začlenený do organizačnej štruktúry Obecného úradu v Okoči, v rámci ktorej má osobitné postavenie vzhľadom na vykonávanie úloh v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
2. Výkon činnosti spoločného stavebného úradu personálne zabezpečujú spolu 2 zamestnanci, ktorí spĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad odborného zamestnanca.
3. Vedúci spoločného stavebného úradu organizuje jeho činnosť, odborne vedie, riadi a kontroluje zamestnancov. Zodpovedá za dodržiavanie základných pravidiel konania pri správnom konaní aj pri ostatných administratívnych postupoch, ktoré nemajú povahu správneho konania.
4. Zamestnanci spoločného stavebného úradu sú v pracovnoprávnom vzťahu s Obcou Okoč a na postavenie a výkon ich práce sa vzťahujú právne predpisy o výkone práce vo verejnom záujme.
5. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávných veciach týkajúcich sa zamestnancov na spoločnom stavebnom úrade a v majetkovoprávných veciach týkajúcich sa spoločného stavebného úradu, je starosta Obce Okoč.
6. Žiadosti a iné podania obyvateľov a tretích osôb sa podávajú na príslušnom obecnom úrade podľa katastrálneho územia stavby alebo umiestnenia pozemku.
7. Jednotliví účastníci zmluvy sú povinní doručiť spoločnému stavebnému úradu všetky podania a súvisiacu dokumentáciu, ktoré boli doručené na obecný úrad tej ktorej obce, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia. Predkladané podklady musia byť identifikované na úrovni obci, a zároveň i na úrovni spoločného stavebného úradu.
8. Správne poplatky vyberá pri zaevidovaní nového podania príslušný účastník zmluvy a doklad o ich úhrade má byť súčasťou podkladov.
9. Rozhodnutia a iné písomnosti pripravené spoločným stavebným úradom podpisuje štatutárny zástupca príslušnej obce alebo ním poverená osoba v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následnú expedíciu písomností poštovou prepravou alebo elektronickou formou si zabezpečuje každý účastník zmluvy sám.
10. Komunikácia v rámci plnenia úloh spoločného stavebného úradu bude zabezpečovaná telefonicky, elektronicky alebo osobnou účasťou starostov alebo nimi poverených osôb.
11. Pri výkone pôsobnosti podľa článku II. tejto zmluvy sa postupuje v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
12. Zamestnanci na spoločnom stavebnom úrade budú poskytovať konzultácie pre občanov obcí spoločného stavebného úradu v stránkové dni individuálne v rozsahu svojich pôsobností a pre starostov obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy, v dohodnutom termíne podľa potreby a rozsahu svojich pôsobností v rozsahu predmetu činnosti v súlade s čl. II. tejto zmluvy.

13. Archivácia spisov sa vykonáva na každej obci v súlade s platnými právnymi predpismi a platným registratúrnym poriadkom. Odovzdanie archivovaných spisov do štátneho archívu zabezpečuje každý účastník zmluvy sám.

Čl. VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Každý účastník zmluvy má právo najmä:
 - a) využívať spoločný stavebný úrad na zabezpečovanie a realizáciu predmetu činnosti podľa tejto zmluvy v rámci stanoveného rozsahu,
 - b) na informácie o činnosti spoločného stavebného úradu a jeho hospodárení,
 - c) predkladať návrhy na zmeny a doplnky zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu,
 - d) iniciovať stretnutie účastníkov zmluvy za účelom riešenia podstatných záležitostí tejto zmluvy alebo spoločného stavebného úradu.
2. Každý účastník zmluvy má povinnosť najmä:
 - a) dodržiavať dohodnuté podmienky zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu,
 - b) podieľať sa na nákladoch spoločného stavebného úradu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve,
 - c) spolupracovať so spoločným stavebným úradom, poskytovať mu súčinnosť pri plnení jeho povinností,
 - d) dodávať podklady potrebné pre prípravu rozhodovacej činnosti.
3. Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prietiahom pri plnení predmetu zmluvy.
4. Účastníci zmluvy sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení predmetu tejto zmluvy.
5. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré spôsobia čiastočné alebo úplné znemožnenie plnenia práv a povinností niektorému príp. viacerým účastníkom zmluvy podľa tejto zmluvy, dotknutí účastníci sú povinní o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatných účastníkov zmluvy.

Čl. VIII

Zodpovednosť spoločného stavebného úradu

1. Rozhodnutia a dokumentácia v konaní, ktoré je predmetom tejto zmluvy, vyhotovené spoločným stavebným úradom sú rozhodnutím príslušného účastníka zmluvy ako stavebného úradu. Tieto rozhodnutia podpisuje ten ktorý štatutárny orgán dotknutej obce ako účastníka zmluvy.
2. Spoločný stavebný úrad nezodpovedá v prípade, pokiaľ mu bolo dožiadanie predložené s omeškaním a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nebolo možné zo strany spoločného stavebného úradu zákonom stanovené lehoty dodržať. V danom prípade za prípadnú vzniknutú škodu alebo prietahy zodpovedá účastník zmluvy, ktorý uvedené omeškanie spôsobil.
3. Za záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči tretím osobám zodpovedajú účastníci tejto zmluvy zásadne spoločne a nerozdielne. To neplatí, ak si konkrétna obec vymienila pokyn na konkrétny postup voči tretej osobe, alebo ak si konkrétna obec niektoré úkony výslovne vyhradila na podpisovanie alebo autorizovanie.
4. Každý účastník zmluvy samostatne zodpovedá voči ostatným účastníkom zmluvy za úmyselné protiprávne konanie v rozsahu činnosti a predmetu tejto zmluvy.

Čl. IX

Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. S predchádzajúcim súhlasom obecných zastupiteľstiev účastníkov zmluvy, môže k tejto zmluve pristúpiť ďalšia obec.
Pristúpenie nového účastníka je okrem predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstiev účastníkov zmluvy podmienené vyslovením predchádzajúceho súhlasu s pristúpením k tejto zmluve zastupiteľstvom pristupujúcej obce. Pristúpenie nového účastníka je ďalej podmienené písomným vyhlásením pristupujúceho, že ako pristupujúci účastník pristupuje k tejto zmluve a súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
3. Túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou k dohodnutému dňu,
 - b) odstúpením od zmluvy zo zákonných alebo zmluvne dohodnutých dôvodov. Obec Okoč si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy voči tomu účastníkovi zmluvy, ktorý je v omeškaní s platením úhrady nákladov podľa Článku V. bod 2 a/alebo 3. a/alebo 5. tejto zmluvy o viac ako 3 mesiace. Na platnosť odstúpenia od tejto zmluvy sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva odstupujúceho účastníka zmluvy, ktorý od zmluvy odstupuje. Uznesenie obecného zastupiteľstva účastníka zmluvy, ktorý od zmluvy odstupuje, tvorí prílohu odstúpenia a doručuje sa na adresu sídla spoločného stavebného úradu;
 - c) výpoveďou; každý účastník zmluvy má právo písomne vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu k 31.12. príslušného kalendárneho roka, ktorá musí byť doručená Obci Okoč najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roka. Na platnosť výpovede sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva dotknutej obce. Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva tvorí prílohu výpovede a doručuje sa na adresu sídla spoločného stavebného úradu;
4. Po skončení účasti účastníka zmluvy na tejto zmluve mu bude odovzdaná celá agenda vrátane archivovaných písomností dotknutého účastníka.
5. V prípade zrušenia celej zmluvy sa vykoná finančné a majetkové vysporiadanie medzi účastníkmi zmluvy.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. Na platnosť tejto zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva všetkých účastníkov zmluvy. Prílohami tejto zmluvy sú výpisy z uznesení obecného zastupiteľstva každého účastníka zmluvy v zmysle § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými, očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými účastníkmi zmluvy, pričom na platnosť dodatku je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva všetkých účastníkov zmluvy. Prílohou dodatku musia byť výpisy z uznesení obecných zastupiteľstiev.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Stavebným zákonom.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom posledného podpisu účastníka zmluvy pri dodržaní podmienky v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk, najskôr však od 01.01.2026.
5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa

účastníci zmluvy zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zmýšľanému účelu neplatného alebo neuskutočniteľného ustanovenia.

6. Zmluva bola vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník zmluvy dostane 1 vyhotovenie a 1 vyhotovenie je určené pre spoločný stavebný úrad.
7. Účastníci zmluvy zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Okoč, dňa 19.12.2025

Obec Okoč

Ing. Ladislav Polák, starosta obce



Dolný Bar, dňa 19.12.2025

Obec Dolný Bar

Ing. Oskar Bereczk, starosta obce



Čakany, dňa 19.12.2025

Obec Čakany

Lívia Bugárová, starostka obce



Čenkovce, dňa 19.12.2025

Obec Čenkovce

Ing. Jozef Karika, starosta obce



Prílohy:

Uznesenia obecných zastupiteľstiev